

1527156-22.2021.8.26.0625

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: MAX GOUVEA GERTH

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... estritamente vinculados com o tráfico ilícito de entorpecentes, delito equiparado a hediondo e sancionado com pena mínima de 5 anos de reclusão e com delitos patrimoniais, tais com furto e roubos, não sendo incomum e raro a condenação de agentes diversos que atuem na criminalidade exclusivamente para a manutenção do consumo de drogas, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté - Foro de Taubaté

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua José Licurgo Indiani, s/n, ., Jardim Maria Augusta - CEP 12070-070, Fone: (12)

2124-9205, Taubaté-SP - E-mail: taubatejec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA - TRANSAÇÃO PENAL

Processo Digital nº:

1527156-22.2021.8.26.0625

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado - 3068498/2021 - DEIC - TAUBATE

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

MARCOS AURÉLIO ABRAÃO FRANÇA DOS SANTOS - CPF: 242.992.228-22

Data do Fato:

08/07/2021

Aos 02 de agosto de 2022, às 14:00h, na sala de audiências da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal, do Foro e Comarca de Taubaté, Estado de São Paulo, excepcionalmente, por meio virtual com a ferramenta Microsoft Teams (Comunicado CG n. 284/2020), sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. MAX GOUVEA GERTH, foi aberta a audiência preliminar. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes. Presente o DD. Promotor de Justiça, Dr. Maurício Bressane de Paula Barbosa. Compareceu o(a) autor(a) do fato MARCOS AURÉLIO ABRAÃO FRANÇA DOS SANTOS, tendo dito não possuir(em) defensor, sendo-lhe nomeado(a) Defensor(a) Público em exercício nesta vara, na pessoa do Dr. Ricardo Gabriel Gomes Pedreira, OAB/SP nº 284880. Iniciados os trabalhos, pelo Dr. Promotor foi dito que propunha a aplicação imediata das penas previstas no artigo 76, caput, da Lei 9099/95 convertidas em advertência sobre os efeitos nocivos do uso das drogas, nos termos do artigo 72 e 76 da Lei 9.099/95. O autor do fato fica ciente de que, caso não aceite a proposta, poderá ser denunciado pelo Ministério Público. Consultados, aquiesceram autor(es) do fato e Defensor(es) presentes. Pelo MM. Juiz(a), foi dito que: "Acolho a proposta e imponho ao(s) autor(res) do fato a pena restritiva de direito convertida em advertência, com fundamento no artigo 76, § 4º, da Lei 9.099/95, que não importará em reconhecimento do fato, confissão e reincidência, registrando-se a decisão apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos, tendo sido neste ato, o(s) autor(es) do fato devidamente advertido(s) sobre os

efeitos nocivos do uso das drogas, tomando expressa e efetiva ciência de que: O uso de drogas traz inequívocas consequências físicas, psicológicas, sociais e familiares, sendo conhecida causa de desenvolvimento de doenças e diminuição da capacidade intelectual e sensorial, de destruição do convívio social e familiar e de envolvimento do usuário ou do dependente com a criminalidade; O uso de drogas, o vício e a dependência estão estritamente vinculados com o tráfico ilícito de entorpecentes, delito equiparado a hediondo e sancionado com pena mínima de 5 anos de reclusão e com delitos patrimoniais, tais com furto e roubos, não sendo incomum e raro a condenação de agentes diversos que atuem na criminalidade exclusivamente para a manutenção do consumo de drogas, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/2006". Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que: "Estando o(s) autor(es) do fato devidamente advertido(s) dos efeitos nocivos do uso de droga, Homologo a transação penal e por analogia ao art. 84, parágrafo único, da Lei 9.099/95, declaro extinta a punibilidade de MARCOS AURÉLIO ABRAÃO FRANÇA DOS SANTOS, ante o cumprimento da pena restritiva de direitos. Expeçam-se as comunicações de praxe ao IIRGD e façam-se as anotações e averbações necessárias. Publicada em audiência, desta sentença saem os presentes cientes e intimados. Registre-se". Pelo(a) autor(a) do fato e pelo(a) defensor(a) foi dito que renunciavam ao prazo para recurso, não havendo oposição do representante do Ministério Público. Em seguida pelo MM. Juiz foi dito que: "Certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos com as cautelas devidas". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai digitalmente assinado, dispensando-se as assinaturas das partes. Eu, Eduardo Araujo, Escrevente Técnico Judiciário, o digitei.